

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 268 - 270/2530

นายชลิต โรจนแสง

โจทก์

บริษัทไทยวาสโก้ ออฟฟิสซิสเต็มส์

จำกััด

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานอุทธรณ์ได้เฉพาะใน ข้อกฎหมายไปยัง ศาลฎีกา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522มาตรา 54 จึงไม่อาจ มีการรับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อไปสู่การ วินิจฉัย ของศาลฎีกาได้

คดีทั้งสามสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกันศาลแรงงานกลางพิจารณา พิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ทั้งสามสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ ศาลแรงงานกลาง พิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่นายชลิต โรจนแสง โจทก์ที่ 1 จำนวน 18,000 บาท นางสาวสุนิย์ กิตติฤทธิกุล โจทก์ที่ 2 จำนวน 19,600 บาท และ นายสุทธิพงษ์ แสงวิเศษ โจทก์ที่ 3 จำนวน 18,000 บาท จำเลยยื่นอุทธรณ์ และยื่น คำร้อง ขอทุเลาการบังคับคดีและคำร้องขอให้รับรองข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางมีคำ สั่งไม่รับอุทธรณ์และให้ยกคำร้องดังกล่าวจำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสามทำงานกับจำเลยในฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลย จำเลยอุทธรณ์โดยหยิบยกคำเบิกความของพยานและเอกสารต่าง ๆ ขึ้นอ้างอิง เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ทั้งสาม มิได้เป็นลูกจ้างของจำเลยความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ และจำเลยเป็นการจ้างทำของนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ผู้พิพากษาที่หนึ่งพิจารณาคดีรับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงนั้น โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54บัญญัติว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้อุทธรณ์ได้ เฉพาะในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกากรณีจึงไม่อาจรับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อไปสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลย จึงชอบแล้ว

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ นั้นเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยสั่งคำร้องของ จำเลยในข้อนี้อีก

จึงให้ยกคำร้องของ จำเลย"

(จำนง นิยมวิภาต-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ